

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 5

【처분종류】 개선, 통보

【제 목】 시간외근무 관리체계 미흡

【지적사항】

1. 업무 개요

우리 원은 지난 2011년 성과연봉제 노사합의로 인하여 시간외근무 수당은 별도 보상없이 자체 성과연봉 재원에 포함하여 지급되고 있으며, 성과연봉제 미적용 대상자인 경우에 한해 연장근로에 대한 시간외근무 수당을 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

성과연봉 미적용 인원의 연장근로에 따른 시간외근무 수당 신청은 복무관리 부서인 ○○○○실에서 소관하고 있으며 우리 원 규정「유연근무제 운영지침」과 동 지침 제4조제3항에 따른 「유연근무제 유형별 운영 매뉴얼」에 따라 운영하고 있다.

지난해 1월 우리 원은 선택적 근로시간제를 도입하면서 하루 8시간 의무 근무를 요일별로 가감, 본인의 선택에 따라 탄력적으로 근무할 수 있도록 하여 주 단위 합산 결과가 40시간을 충족하면 정상 복무로 인정하고, 부족할 경우 복무 위반으로 관리하고 있다.

이에 따라, 성과연봉제 미적용 인원이 특정요일에 8시간을 초과하여 시간외

근무를 수행하였더라도 주 단위 합산 결과 의무 근무시간을 충족하지 못하면 시간외 근무시간이 의무 근무시간(주40시간)으로 포함되고, 정산된 시간외 근무시간은 수당으로 신청되지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2023. 1. 26. ○○○○실에서 배포한 「선택적 근로시간제 FAQ」에 따르면 “하루 8시간을 초과한 근무에 대해서만 1시간 단위로 시간외근무 신청이 가능하며 시간외근무 신청 후 승인을 받고, 퇴근 기록이 시간외근무 신청시간 이후인 경우만 시간외근무로 인정” 하고 있으며 “시간외근무를 신청하여 시간외근무를 하였으나, (근로시간) 정산 시 주 40시간 근무시간을 채우지 못하면, 채우지 못한 시간에 대해 시간외근무 시간이 반영된다” 고 기술하고 있다.

다시 말해, 주 40시간 기준 근무시간(주간 합산 40시간)을 채우지 못한 경우 부서장에게 시간외근무 승인을 받고 실제 연장근로를 하였어도 근로시간 정산 시점(1주 단위)에서 부족한 시간이 발생하면 그만큼 연장근로시간이 인정되지 않는다는 의미이다.

그러나, 이러한 내용은 「선택적 근로시간제 FAQ」에만 언급되어 있고, 「유연근무제 운영지침」과 동 지침 제4조제3항에 따른 「유연근무제 유형별 운영 매뉴얼」에는 시간외근무 신청과 관련된 세부 사항이 수록되어 있지 않은 실정이다.

규정과 연계된 매뉴얼에 시간외근무수당 방침이 구체적으로 명시되지 않은 상황에서 이를 제대로 숙지하지 못한 일부 직원들의 시간외근무수당 오인 신청 문제도 확인되었다.

□□□□실에서 제출한 지난해 11월부터 올해 7월까지 시간외근무수당 지급 현황에 따르면 성과연봉제 미적용 직원 중 16명에게 지급된 시간외근무수당은 총 11,566,980원이었다.

동 기간 동안 시간외근무수당을 지급받은 16명의 근무시간 정산현황을 살펴본 결과, 시간외근무를 수행한 주간에 근무시간이 부족한 사례들이 일부 확인되었다.

[그림 6]은 선택적근로시간제 수행현황 시스템 화면으로 특정 직원이 월요일에 3시간 연장근로를 신청하여 주간 합산에서 총 43시간이 되어야 하나 오히려 2시간 이상 부족한 것으로 나타나는 사례를 보여준다.

[그림 6] 선택적근로시간제 수행 및 시간외근무 현황

	일자	주차	요일	근무상세내역						시간외신청
				오전	오후	목표시간(A)	수행시간	인정수행시간(B)	증감시간(B-A)	
12	2024-03-10	3	일							
13	2024-03-11	3	월	09:43~12:00	13:00~23:58	8시간 00분	11시간 17분	11시간 17분	3시간 17분	3
14	2024-03-12	3	화		13:00~18:31	8시간 00분	5시간 31분	5시간 31분	-2시간 29분	
15	2024-03-13	3	수	09:00~12:00	13:00~18:00	8시간 00분	8시간 00분	8시간 00분	0시간 00분	
16	2024-03-14	3	목	09:00~12:00	13:00~18:00	8시간 00분	8시간 00분	8시간 00분	0시간 00분	
17	2024-03-15	3	금	09:00~12:00	13:00~18:00	8시간 00분	8시간 00분	8시간 00분	0시간 00분	
18	2024-03-16	3	토							
19		3	집계			40시간 00분	40시간 48분	40시간 48분	0시간 48분	

* ○○○○실 제출자료 재구성

그러나 이러한 사례를 자세히 살펴보면, 근무시간이 부족한 것으로 확인된 2024. 3. 12. 화요일의 경우 근태 입력기에 출근 시간을 기록(태그)하지 않아서 발생하는 문제였다.

다만, PC접속시간 등 근무기록을 증빙하여 사후에도 근태기록을 입력할 수 있다는 점을 감안한다면 비록 출근시간 미기록에 의해 초래된 문제라 할지라도

그 사정을 인정하기는 어렵다.

이러한 사례를 포함하여 이번 정기감사 대상 기간인 지난해 11월부터 올해 7월까지 시간외근무수당을 신청하였음에도 해당 주간의 의무근로시간이 부족한 사례는 총 3명에게서 발견되었고 현황은 [표 10]과 같다.

[표 10] 시간외근무 근로시간 미충족 현황

신청자	신청일	신청시간 (A)	신청기간	주간 근로시간 정산 결과(B)	수당 지급위한 판정 결과(C) (C=A-B)
㉠㉡㉢	2024.03.11.	3시간	2024.03.11.~03.15.	48분	2시간 12분 부족
	2024.04.09.	3시간	2024.04.08.~04.12.	-4시간 03분	7시간 03분 부족
	2024.06.27.	6시간	2024.06.24.~06.28.	5시간 57분	03분 부족
	2024.06.28.				
㉣㉤㉥	2023.11.04.	1시간	2023.11.01.~11.03.	58분	02분 부족
	2023.04.01.	4시간	2024.04.01.~04.05.	3시간 53분	07분 부족
	2023.04.02.				
	2023.04.04.				
㉦㉧㉨	2024.04.23.	3시간	2024.04.22.~04.26.	2시간 21분	39분 부족
	2024.04.25.				

다만, 지난해 도입된 선택적 근로시간 제도로 인하여 성과연봉제 미적용 인원은 기존과 달리 시간외근무 신청 시 주 단위 근무시간 합산 결과를 면밀히 고려해야만 하는 상황이 새롭게 발생하였다.

그럼에도 선택적 근로시간제와 연계한 시간외근무 관련 방침이 제대로 숙지되지 않은 점, 시간외수당과 관련하여 FAQ 외 별다른 규정이나 「유연근무제 유형별 운영 매뉴얼」상 세부적인 내용이 부재한 점, 복무관리 부서에서 성과연봉 미적용 인원에게 시간외근무수당 신청에 대한 충분한 설명이 부족했던 점 등을 고려할 필요가 있다.

또한 신규 도입된 선택적근로시간제 시행으로 인해 정산 근무시간이 부족한 것이지 시간외근무 신청일에는 실제 연장근로가 발생한 점을 감안한다면 시간외

수당 회수 조치보다는 부족시간에 대한 연차 차감과 함께 「유연근무제 유형별 운영 매뉴얼」을 정비하는 등 관리체계의 개선이 우선될 필요가 있다.

특히, 현재 복무관리부서에서는 선택적근로시간제 시행에 따른 의무근로시간 부족에 대해 당사자의 신분상 불이익보다 해당 인원의 잔여 연차 차감을 우선적으로 조치하고 있는 실정이므로 이번 시간외근무자의 근로시간 부족 문제에 대한 조치는 형평성 차원에서 고려하였다.

조치할 사항 ○○○○실장은 시간외근무와 관련하여 복무규정과 연계되어 운영되는 「유연근무제 유형별 운영 매뉴얼」에 대해 기존 「선택적 근로시간제 FAQ」의 시간외근무수당 관련 내용을 반영하는 등 관리체계를 정비하시기 바랍니다.

(개선)

또한, 의무근로시간이 부족한 관련자에 대해서는 연차 차감 등의 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)